

ANEXO I (Normas particulares para el Personal del Escalafón Reclutamiento Local) A LA DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA NRO 541/169-----

1. ALIMENTACIÓN:

- a. El Escalafón Reclutamiento Local, conforme lo determina el Decreto Nro. 1669/01, se alimentará en el Cuadro de Oficiales con personal que posea título universitario o terciario habilitante, reclutado para cumplir funciones específicas de su especialidad en un lugar geográfico determinado del despliegue de la Fuerza, sujeto a un plan de carrera que contempla esencialmente, un régimen de movilidad, servicios y promoción limitados.
- b. El personal que integra este agrupamiento escalafonario será incorporado por cursos o concursos de admisión, para cubrir las vacantes que puntualmente se determinen en función de las necesidades técnico-profesionales que demande la estructura orgánica de la Fuerza, no contempladas en otras fuentes de reclutamiento.
- c. No formarán parte integrante de este Escalafón, aquellas especialidades que se encuentran incluidas en alguno de los Escalafones establecidos en el Decreto Nro. 1669/01 y Disposiciones de esta Instancia que incrementaron las Especialidades determinadas en el Decreto mencionado.

Excepcionalmente, cuando razones impostergables del servicio y justificaciones debidamente fundadas, podrá aceptarse en este Escalafón alguna de las Especialidades incluidas en otros Escalafones.

- d. El personal que resultare apto y haya obtenido el orden de mérito necesario, será dado de alta "en comisión" con el grado que para cada caso se determine en el llamado a concurso, ajustado al agrupamiento escalafonario y escala jerárquica que se describe en el ANEXO II APÉNDICE II del Decreto Nro. 1669/01.
- e. El alta efectiva se concederá a los TRES (3) años desde la fecha del alta "en comisión", y la antigüedad correspondiente será la obtenida al momento de la finalización y aprobación del Curso de Preparación de Servicios o Curso de Admisión.

2. CONDICIONES BÁSICAS DE INGRESO:

- a. Ser argentino nativo o por opción.

- b. Tener como máximo 35 años de edad a la fecha de presentación de la solicitud.
- c. Poseer título habilitante reconocido oficialmente para el ejercicio de su profesión, con las legalizaciones y certificaciones que se determinen en cada caso.

No se admitirá en ningún caso, la presentación de Constancia de Título en Trámite al momento de la inscripción. El título habilitante es considerado requisito excluyente.

- d. Acreditar a satisfacción de las autoridades de reclutamiento, la ausencia de antecedentes judiciales de condenas, inhabilitaciones o incompatibilidades con la ética y desempeño profesional necesario como funcionario público y miembro de Gendarmería Nacional.
- e. Aprobar el examen psicofísico e intelectual de ingreso.
- f. Obtener un orden de mérito acorde a las vacantes otorgadas, conforme a la Disposición del Director Nacional de Gendarmería para él, al Curso o Concurso de Admisión.

3. **AGRUPAMIENTO ESCALAFONARIO:**

- a. El personal comprendido en el Escalafón Reclutamiento Local, por la diversidad profesional de sus integrantes, la oportunidad aperiódica de su alimentación y la especificidad del plan de carrera que responde a necesidades técnico profesionales puntuales de la Fuerza, no conforma en su desarrollo, una estructura piramidal.
- b. Consecuentemente, las vacantes para ascenso y eliminaciones del personal que integre las respectivas fracciones a ser consideradas, serán propuestas anualmente por la Dirección de Recursos Humanos, conforme lo determina la Reglamentación de los Ascensos, teniendo especialmente en cuenta el respectivo Plan de Carrera, la Planta Básica y Planta Presupuestaria proyectada.

4. **SITUACIÓN DE REVISTA:**

El personal perteneciente al Escalafón Reclutamiento Local, revistará en igualdad de condiciones que el resto de los agrupamientos, conforme lo determina la Ley de Gendarmería Nacional Nro. 19.349, con las excepciones especificadas que determina la presente normativa.

5. **ESTADO MILITAR - DEBERES Y DERECHOS:**

- a. El personal del Escalafón Reclutamiento Local, tendrá estado militar, formará parte de los cuadros respectivos dentro de su agrupamiento, sujeto a las mismas obligaciones, deberes y derechos que el resto del personal, con las excepciones especificadas en la presente directiva.
- b. Al momento de su incorporación, el personal firmará el correspondiente compromiso de servicio, en el que se establecerán las condiciones generales y específicas que regirán el desempeño de sus funciones bajo el régimen de "Reclutamiento Local".
- c. La pertenencia a este Escalafón, no implica que no pueda cumplir con funciones específicas establecidas para el personal de otros escalafones pero con la misma formación universitaria/profesional, ya que es por ésta que fue incorporado a la Fuerza.

Conforme a esto, los integrantes de este Escalafón tendrán los mismos derechos y obligaciones que los pertenecientes a otro Escalafón conforme a su formación universitaria/profesional (Por ejemplo: Médicos podrán integrar Juntas Médicas Regionales, Abogados emitir dictámenes jurídicos, etc.).

- d. De acuerdo a las obligaciones, deberes y derechos del personal de la Institución determinados en la Ley de Gendarmería Nacional Nro. 19.349, el personal de este Escalafón se encuentra autorizado al uso de armas de fuego provistas por la Institución.

La provisión del armamento se efectuará conforme las normas vigentes en la Fuerza.

- e. En concordancia a lo expresado en los párrafos anteriores, el personal del Escalafón Reclutamiento Local podrá realizar servicio de armas conforme a las prescripciones determinadas en el Reglamento de Servicio Interno.
- f. Asimismo podrá participar en actos oficiales, protocolares o sociales.

6. **SUPERIORIDAD MILITAR Y PRECEDENCIA:**

- a. La Superioridad por antigüedad del personal agrupado en el Escalafón Reclutamiento Local, se establecerá de la siguiente manera:
 - 1) Por la fecha de ascenso al grado y a igualdad de ésta, por la antigüedad en el grado anterior.

- 2) A igualdad en antigüedad en el grado anterior, por la correspondiente al grado inmediato anterior y así sucesivamente, hasta la antigüedad obtenida en el Curso de Preparación de Servicios o Curso de Admisión.
- b. Como consecuencia de la diversidad profesional de los integrantes del Escalafón Reclutamiento Local, no se aplicará el principio de precedencia entre sus integrantes con relación a la especialización que posea.
- c. No ejercerá el comando, dependiendo en sus funciones del jefe del servicio para el que fue incorporado.

7. **ASIGNACIÓN DE DESTINOS Y CARGOS:**

- a. El personal reclutado en el Escalafón Reclutamiento Local para cumplir funciones técnico profesionales específicas, se desempeñará en las funciones para el que fue incorporado, en el lugar geográfico asignado conforme el llamado a concurso respectivo; pudiendo, cuando las necesidades de la Institución lo requieran y agotada la prelación establecida en los Nros. 16.001 y 16.004 del Reglamento de Servicio Interno de la Fuerza, ser afectado para realizar servicios de armas.

Asimismo, podrá desempeñar otras funciones conforme a los principios generales determinados en el presente documento.

Se considerará lugar geográfico a la provincia donde será dado de alta el personal perteneciente a este Escalafón; por consiguiente, los integrantes podrán cambiar de destino o ser asignados a otra unidad/elemento de revista dentro de una misma provincia. Mismo principio será aplicable para los elementos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este sentido, los integrantes de este Escalafón podrán ser destinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires (Gran Buenos Aires) o viceversa.

- b. El titular del Elemento de revista fijará el tiempo de permanencia diaria prioritaria en el servicio de acuerdo con las propias necesidades, debiendo contemplar las posibilidades de facilitar la continuidad del desempeño de su profesión en el medio civil.

Sin perjuicio de ello, el personal del Escalafón Reclutamiento Local, deberá cumplir como mínimo un total de TREINTA (30) horas semanales para el ejercicio de sus funciones.

- c. El personal incorporado bajo este régimen, no podrá ser cambiado de destino a otro lugar geográfico o solicitar esa alternativa, con las excepciones que se determinan en el presente documento.

- d. En caso que el Elemento de revista se disolviera, se reestructure o se traslade de asiento prescindiendo de sus servicios, podrá optar por las siguientes alternativas:
 - 1) Convenir por escrito trasladarse al nuevo asiento del Elemento en las mismas condiciones y exigencias establecidas para el agrupamiento escalafonario al que pertenece.
 - 2) Solicitar pasar a prestar servicios a un Elemento donde existan vacantes para el personal del Escalafón y especificidad técnico profesional del solicitante.
 - 3) Solicitar su baja o retiro, según corresponda.
- e. Cuando circunstancias impostergables del servicio, o por razones debidamente fundadas, resulte necesario el traslado o cambio de unidad de revista del personal comprendido en el régimen de "Reclutamiento Local", el movimiento del personal será con carácter de excepción, previo análisis y determinación de la Dirección de Recursos Humanos, lo que será debidamente documentado.
- f. Para aquel personal que se encuentre casado o en convivencia con integrantes de la Fuerza pertenecientes a otro Escalafón, con un régimen de movilidad más amplio que el Reclutamiento Local, no podrá aducir su condición para cumplimentar pase a un lugar geográfico distinto al del alta por el Concurso o Curso de Admisión.
- g. Podrán ser destinados al exterior para cumplir funciones técnico-profesionales específicas a su especialización, integrando comisiones que la Fuerza determine al efecto.

8. **ASCENSOS Y ELIMINACIONES:**

- a. El personal del Escalafón Reclutamiento Local será considerado para ascenso y/o eliminación, y será tratado por los mismos organismos de calificación establecidos para el resto del personal.
- b. El personal tratado y clasificado "Apto para el Grado Inmediato Superior", será promovido de acuerdo a las vacantes fijadas oportunamente por la Dirección de Recursos Humanos, conforme la Planta Básica y la Planta Presupuestaria proyectada.
- c. El que no resultare promovido en el primer tratamiento por falta de vacantes, o clasificado "Apto para Continuar en el Grado", será considerado en una segunda y última oportunidad, para ser evaluado para el ascenso.

De no resultar promovido, se determinará su retiro o baja del servicio activo según corresponda.

- d. La clasificación de "Inepto para las Funciones de su Grado", significará el pase a retiro obligatorio o baja según corresponda.
- e. Las eliminaciones para producir vacantes se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por el Nro 29 de la Reglamentación "De Los Ascensos", Decreto 7261 del 31 de agosto de 1961, modificado por el Decreto 2049 del 26 de octubre de 1970, y Decreto 1669/01.

9. **PLAN DE CARRERA:**

El plan de ascensos del personal que integra el Escalafón Reclutamiento Local se encuentra regulado por el Decreto Nro. 1669/01, el cual está conformado de la siguiente manera:

GRADO	SUBPLAN 1	SUBPLAN 2	SUBPLAN 3
COMANDANTE PRINCIPAL	6 ⁽¹⁾	6 ⁽¹⁾	6 ⁽¹⁾
COMANDANTE	9	6	5
SEGUNDO COMANDANTE	10	7	6
PRIMER ALFÉREZ	10 ⁽²⁾	8	6
ALFÉREZ	-	8 ⁽²⁾	6
SUBALFÉREZ	-	-	6 ⁽²⁾

OBSERVACIONES:

- (1) Grado máximo a alcanzar.
- (2) Incluye el tiempo pasado "En Comisión".

El Subplan descrito en el cuadro anterior, dependerá de la titulación que posea el integrante de la Fuerza al momento de su alta en la Institución.

10. **CAPACITACIÓN:**

- a. Con posterioridad al momento del ingreso a la Fuerza, mediante concurso de admisión, deberá realizar el Curso de Preparación de Servicios, el cual deberá encontrarse aprobado con anterioridad a ser considerada su alta efectiva en el grado.

En el caso de participar en un Curso de Admisión, el mismo será equivalente al Curso de Preparación de Servicios.

- b. Pueden ser convocados a cursos complementarios de especialización particular, los que se ajustarán a las necesidades propias de la actualización y perfeccionamiento del Oficial de acuerdo con el ejercicio de su profesión, o eventualmente aquellos de interés de la Fuerza que puntualmente se determinen para una mejor gestión en el ámbito Institucional.
- c. No hay limitaciones en cuanto a autopreparación.
- d. No serán convocados a cursos en el exterior

BUENOS AIRES, 03 MAY 2016